Señor

JUEZ MUNICIPAL DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

E. S. D.

Referencia: Acción de tutela (Art. 86 C.P.)

Accionante: ANTHONY JOSE ANDRADE POLO

Apoderado: SANTODOMINGO & ABOGADOS S.A.S

Accionada: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

SANTODOMINGO & CASTRO ABOGADOS S.A.S, persona jurídica, identificada con el NIT No. 901479670-1, representada legalmente por **DAYANA SANTODOMINGO CONTRERAS,** abogada en ejercicio, identificada como aparece en el pie de su firma, conforme al poder conferido actuó como representante legal del señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO,** quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.143.449.638, muy respetuosamente me dirijo ante su despacho para presentar **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de **LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS,** con la finalidad de que se protejan sus Derechos Fundamentales **A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA DIGNIDAD HUMANA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA PROTECCIÓN ESPECIAL EN FAVOR DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, A LA CONFIANZA LEGÍTIMA**, entre otros, en virtud del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991, así como en los hechos y fundamentos detallados a continuación:

I. HECHOS.

PRIMERO: El día 12 de julio del 2025 el señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO**, sufrió un accidente de tránsito y lo trasladaron a urgencia de la clínica victoria.

SEGUNDO: Como consecuencia del accidente en mención, al señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO**, le diagnosticaron múltiples lesiones: **FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO, OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS**, entre otras, tal como consta en la historia clínica.

TERCERO: Los servicios de salud fueron cubiertos por el seguro SOAT administrado por **LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS.**

CUARTO: Se interpuso ante esta aseguradora solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) por las secuelas causadas a raíz del accidente de tránsito que sufrió el señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO.**

QUINTO: En dicha petición, también se le solicito a la compañía accionada, que le cancelaran a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlantico los honorarios anticipados que le corresponden en caso de que el suscrito presente apelación en contra el Dictamen de PCL que emita esta Aseguradora.

SEXTO: El 26 del mes de noviembre del 2025, esta aseguradora notifico calificación de pérdida de capacidad laboral en el cual se le reconoció al señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO** un 0% de PCL.

SEPTIMO: El día 02 de diciembre del 2025, se interpuso recurso de apelación contra la Calificación de PCL emitida por **LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS** estando dentro del término legalmente previsto por la Ley, para que la aseguradora accionada procediera a remitir el expediente del señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO** a la junta regional del Atlantico.

OCTAVO: Hasta la fecha han trascurrido mas de 30 dias y la aseguradora accionada no ha procedido a remitir el expediente del señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO** a la junta regional del Atlantico, y tampoco a asumido los respectivos honorarios y no ofreciendo alternativas.

NOVENO: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, con su negativa y abstención quebranta el art. 142 del Decreto 19 del 2012 que establece un término de 5 días para proceder con el pago de los honorarios a favor de la Junta.

DECIMO: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, desconoce abiertamente el art. 142 del Decreto 19 del 2012, que a la postre señala: ***"En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales".***

DECIMO PRIMERO: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social del señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO**, debido a su negativa frente al recurso de apelación de no remitir el expediente a la junta regional del Atlantico y al rehusarse a cancelar los honorarios anticipados que le corresponden a la Junta Regional para que dirima la controversia***.***

DECIMO SEGUNDO: El señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO**, cabeza de familia y debido a las lesiones que tuvo tiene limitaciones que le impiden desarrollar cualquier actividad productiva y tampoco cuenta con los recursos económicos que le puedan permitir asumir los costos u honorarios ante la junta regional para proceder a que sea revisada la calificación de PCL. Respecto a quien debe asumir los honorarios para recurrir a la calificación de PCL, la corte ha manifestado lo siguiente:

"…El estado debe proteger a las personas que por su condición física, económica y mental se encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta. Por lo tanto, debe procurar por un equilibrio en el sistema de seguridad social, de tal manera que se materialicen los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (Art. 48 C.P); y, en consecuencia, debe procurar que quienes cuenten con los recursos económicos para costear el examen de su evaluación física o mental, paguen por ello. En virtud de lo anterior se advierte que no resulta constitucionalmente admisible que la prestación de un servicio esencial en materia de seguridad social, como lo es el examen de pérdida de capacidad laboral, quede condicionado a un pago pues con ello se alude la obligatoriedad y la responsabilidad del servicio público, y promueve la ineficiencia y la falta de solidaridad de las entidades de seguridad social, a la vez que convierte en ilusorio el principio de universalidad…" (Ver sentencia C-164 de 2000).

Bajo este mismo razonamiento, la corte declaro inexequible el Decreto legislativo 074 de 2010, por reglamentar que para poder acceder a la indemnización por incapacidad permanente, quien requería la valoración por parte de la Junta de Calificación de Invalidez debía asumir el costo de los honorarios.

De manera pacífica y reiterada, en sede de control concreto, la corte ha determinado que la ausencia de recursos económicos para pagar el costo de la valoración no puede constituirse una barrera para el acceso a la seguridad social el cual es un servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable. Este derecho, además, "se funda sobre el principio de solidaridad estipulado en el artículo 2 dela ley 100 de 1993 es la práctica de la mutua ayuda entre las personas las generaciones los sectores económicos las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil". Esto quiere decir, según la sentencia C-529 de 2010, que las contingencias que afectan el mínimo vital y que no puedan ser cubiertas por las personas que el apareció, debe cubrir a través del esfuerzo de todos los miembros de la sociedad, pues de no ser así, el sistema seguridad social sería inoperante".

DECIMO TERCERO: En cuanto a la realización del dictamen para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y pago de los honorarios a la Junta Regional

de Calificación de Invalidez derivados de un accidente de tránsito, esta responsabilidad recae sobre las aseguradoras; sostuvo la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-045 de 2013 que:

"las Juntas de Calificación de Invalidez, tienen derecho a recibir el pago de sus honorarios; ***sin embargo, va en contra del derecho fundamental a la seguridad social exigir a los usuarios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio, pues son las entidades del sistema****, ya sea la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado ell solicitante, el fondo de pensiones,* ***la administradora o aseguradora, la que debe asumir el costo que genere este trámite, para garantizar de manera eficiente el servicio requerido."***

DECIMO CUARTO: El señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO**, cabeza de familia**,** es decir, no cuenta con los recursos económicos necesarios para pagar los honorarios anticipados (un salario mínimo legal mensual vigente) que le corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlantico para que dirima la controversia planteada. Pues dada su condición física y perdida de la capacidad laboral, es fácil colegir que se trata de una persona con disminución de sus capacidades laborales, que le permite estar ubicado como sujeto de especial protección constitucional. De ahí que, se torna irracional y desproporcionado exigirle que asuma este valor, porque jurídicamente está resuelto que los honorarios de la Junta de Invalidez deben ser cancelados por la Aseguradora que administra el Soat, por contar esta última con la capacidad económica para hacerlo. Al respecto, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional tiene establecido que:

"Es por esta razón, que se deduce que quien sufra un accidente de tránsito y pretenda la indemnización, tiene derecho a que se califique su capacidad laboral, siendo deber de la aseguradora con la cual suscribió la respectiva póliza otorgar la prestación económica cuando se deba acudir ante la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez" (ver Sentencia T-400/17)

"Imponerle esta carga a aquella persona que requiere ser valorada por la Junta de Calificación de Invalidez restringe el acceso de los individuos a la seguridad social y vulnera el principio de solidaridad que establece la Ley 100 de 1993" (ver Sentencia T-256/19).

SOLICITUD.

Con base en todo lo anterior, le solicito comedidamente al Juez Constitucional que proteja los derechos fundamentales aquí deprecados y en consecuencia:

PRIMERO: TUTELAR los derechos invocados en esta acción de tutela del señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO.**

SEGUNDO: ORDENAR a **LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS** que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, **REMITA** el expediente completo ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlantico del señor **ANTHONY JOSE ANDRADE POLO** y le **CANCELE** los honorarios anticipados que, por Ley, le corresponden a dicha entidad para efectos de que esta última dirima la controversia planteada por el suscrito.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he promovido otra Acción de Tutela por los mismos hechos y derechos.

PRUEBA Y ANEXOS.

Anexo a la presente acción, copias de los siguientes documentos que respaldan cada uno de los hechos narrados en esta tutela:

1. Poder autenticado
2. Certificado de existencia y representación legal
3. Cédula de ciudadanía.
4. Solicitud de calificación de PCL

5. Dictamen de PCL

6. Recurso de apelación

7. Constancia de envio recurso de apelacion

8. Historia clínica

NOTIFICACIONES

- **ACCIONANTE:**

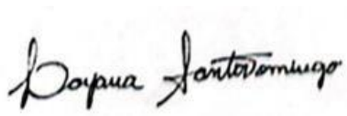
Dirección: CL 12B No 14 23, Barranquilla.

APODERADO:

Correo electrónico: sycgestionjuridica@gmail.com

- ACCIONADO:
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

Atentamente,



_____

SANTODOMINGO & CASTRO ABOGADOS SAS-NIT 901479670 Rep. Legal: DAYANA SANTODOMINGO CONTRERAS

C.C. 1100688172 – T.P. No. 251478 del C. S. de la judicatura